



මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද පනතට (MMDA) යෝජනා ප්‍රතිසංස්කරණ

කාන්තාවන් පිළිබඳ ජාතික කොමිෂන් සභාවේ යෝජනා 2026 පෙබරවාරි 28

ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අලුතින් පිහිටුවන ලද ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයක් ලෙස, කාන්තාවන් පිළිබඳ ජාතික කොමිෂන් සභාව, මුස්ලිම් නීති ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ උපදෙශක කමිටුවේ සලකා බැලීම සඳහා මෙම යෝජනා සහ නිර්දේශ ගෞරව පූර්වකව ඉදිරිපත් කරයි.

හැඳින්වීම

ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් නීතිය යටතේ ශ්‍රී ලංකාව අත්සන් තබා ඇති බැඳීමිවලට පටහැනි, වෙනස්කොට සලකන, සහ ව්‍යවස්ථා විරෝධී විධිවිධාන 1951 අංක 13 දරන මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද පනත (MMDA) තුළ ඇතුළත් වේ. ප්‍රායෝගිකව, එය ක්‍රියාත්මක වීම හරහා දූෂ්පත්, ආන්තික සහ අවදානමට ලක්විය හැකි මුස්ලිම් කාන්තාවන්ට සහ දරුවන්ට අසමාන ලෙස හානි කරමින් පද්ධතිමය ලෙස වෙනස්කොට සැලකීම, සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ අසාධාරණය තිවු වීමට ඉඩ සලසා ඇත.

ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු කිරීම තවදුරටත් විකල්පමය කරුණක් නොවේ; එය ව්‍යවස්ථාමය අනිවාර්යතාවයකි. සියලු ම පුද්ගලික නීති සමානාත්මතාවය, ගරුත්වය සහ නීතියේ සමාන ආරක්ෂාව පිළිබඳ සහතිකවලට අනුකූල වන බව සහතික කිරීම රාජ්‍යයේ යුතුකමකි. මෙම ඉදිරිපත් කිරීම හරහා ව්‍යවස්ථාමය අනුකූලතාවය, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ යුක්තිය, ළමා ආරක්ෂාව, වගවීම සහ වෘත්තීමය අධිකරණ අධීක්ෂණයට ඇති ප්‍රවේශය සහතික කිරීම අරමුණු කරගත් ඒකාබද්ධ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරයි.

1. විවාහ වීමේ අවම වයස:

MMDA හි 23 වන වගන්තිය මගින් ක්වාසිවරයෙකුගේ අවසරය සහිතව වයස අවුරුදු දෙළහට අඩු ගැහැනු ළමයින් සම්බන්ධ විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමට අවසර ලබා දේ. මෙම විධිවිධානය ළමා ආරක්ෂණ ප්‍රමිතීන් සහ ව්‍යවස්ථාමය සහතික කිරීම් සමඟ නොගැලපේ.

23 වන වගන්තිය අවලංගු කර පහත පරිදි නව වගන්තියක් ඇතුළත් කිරීම අපි නිර්දේශ කරන්නෙමු:

"මුස්ලිම් නීතියේ වෙනත් රීතියක් හෝ චාරිත්‍රයක් නොතකා, දෙපාර්ශ්වය ම වයස අවුරුදු දහඅට (18) සම්පූර්ණ කර නොමැති නම්, මෙම පනත යටතේ කිසිදු විවාහයක් ලියාපදිංචි කිරීම හෝ නීත්‍යානුකූලව වලංගු යැයි පිළිගැනීම සිදු නොකළ යුතු ය."

මෙම විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරමින් ගිවිසුම්ගත කරන ඕනෑම විවාහයක් ආරම්භයේදී ම අවලංගු වනු ඇත.

ආනුෂංගික සංශෝධන

1. දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 363(ඉ) වගන්තිය සංශෝධනය කරමින් පහත සඳහන් වාක්‍ය කණ්ඩය අවලංගු කිරීම:
"ස්ත්‍රීය වයස අවුරුදු දෙළහට වැඩි වන්නා වුව ද එම පුරුෂයාගේ බිරිඳ වන්නා වුව ද"
වෛවාහිකභාවය නොසලකා වයස අවුරුදු 16 ට අඩු ගැහැනු ළමයෙකු සමඟ ලිංගික සංසර්ගයක් සිදු කිරීම ව්‍යවස්ථාපිත ස්ත්‍රී දූෂණයක් ලෙස සැලකිය යුතු ය.
2. විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්වරුන් සඳහා දණ්ඩන සම්බාධක හඳුන්වා දීම:
වයස අවුරුදු 18 ට අඩු පාර්ශ්වයක් සිටින විවාහයක් දැනුවත්ව ලියාපදිංචි කරන ඕනෑ ම විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයෙකු අනිවාර්ය අපරාධ දඬුවම්වලට (දඩ සහ/හෝ සිර දඬුවම්) යටත් විය යුතු ය.
3. වයස සනාථ කිරීම අනිවාර්ය කිරීම:
විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ දී තිබිය යුතු අනිවාර්ය ලේඛනයක් ලෙස උප්පැන්න සහතිකයේ සහතික කළ පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. පුද්ගලයාගේ පෙනුම මත පදනම්ව වයස නිර්ණය කිරීම තහනම් කළ යුතු ය.

බලහත්කාරයෙන් හා බාලවයස්කාර විවාහවලින් දරුවන් ආරක්ෂා කරගැනීමට සහ "දරුවාගේ උපරිම යහපත" යන මූලධර්මයට අනුකූලව MMDA හැඩගැස්වීමට මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ අත්‍යවශ්‍ය වේ.

2. මනාලියගේ අත්සන සහ 19 වන වගන්තිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

විවාහය යනු වැඩිහිටියන් දෙදෙනෙකු අතර ස්වේච්ඡාවෙන් සිදුවන සිවිල් ගිවිසුමකි. මනාලිය වෙනුවෙන් "වාලි" කෙනෙකු අත්සන් කිරීමේ දැනට පවතින අවශ්‍යතාවය හරහා කාන්තාවන්ගේ ස්වාධීන නීතිමය බලය අඩපණ වීමක් සිදු වෙයි.

19(1) වගන්තියට නිර්දේශිත සංශෝධනය:

විවාහ ලේඛනයට අත්සන් තැබිය යුත්තේ:

- (අ) මානාලයා;
- (ආ) මනාලිය;
- (ඉ) විවාහයට සම්බන්ධ වූ 'නිකා' වාරිත්‍රය පැවැත්වූ තැනැත්තා
- (ඊ) 'නිකා' වාරිත්‍රය සිදු කිරීමේ දී පැමිණ සිටි සාක්ෂිකරුවන් දෙදෙනෙක් සහ;
- (උ) ලේකම්වරයා.

කොන්දේසි:

- මනාලිය හා මනාලයා රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා ඉදිරියේ විවාහ ලේඛනය අත්සන් තැබිය යුතු ය.
- රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් ඔවුන්ගේ අන්‍යෝන්‍යතාවය තහවුරු කර ගත යුතු අතර මනාලිය හා මනාලයාගේ නිදහස් හා පූර්ණ කැමැත්ත සහතික කරගත යුතු ය.
- භාරකරුවෙකුගේ (වාලි) අත්සන ඇතුළත් කළ හැක්කේ මනාලියගේ ප්‍රකාශිත ඉල්ලීම මත පමණක් වන අතර එය ඇයගේ අත්සනට ආදේශකයක් නොවිය යුතු ය.

මෙම සංශෝධනය මගින් වාරිතෘතුකූල පිළිවෙත්වලට ගරු කරමින් කාන්තාවන්ගේ ස්වාධීනත්වය ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි.

3. බහු විවාහ අහෝසි කිරීම (24 වගන්තිය)

බහු විවාහ සිදු කරගැනීමට ඇති හැකියාව සමානාත්මතාවය සහ වෙනස්කොට නොසැලකීමේ ව්‍යවස්ථාපිත සහතික කිරීම් සමඟ එකිනෙක නොගැලපේ. එම නිසා මෙම කොමිෂන් සභාව විසින් එය අහෝසි කිරීමට නිර්දේශ කරයි.

4. දික්කසාද ක්‍රියා පටිපාටියේ සමානාත්මතාවය (වගන්ති 27 සහ 28)

පහත සඳහන් කරුණු හේතුවෙන් 27 සහ 28 වගන්ති හරහා අයිතිවාසිකම් අතර අසමානතාවයක් නිර්මාණය කරයි:

- ස්වාමිපුරුෂයෙකුට සිය කැමත්ත මත හේතුවක් ඉදිරිපත් නොකර "තලාක්" ප්‍රකාශයට පත් කළ හැකි ය.
- සාක්ෂි මත පදනම් ව භාෂාවක් විසින් ස්වාමිපුරුෂයාගේ "දෝෂයක්" ඔප්පු කළ යුතු ය.

යෝජිත නිර්දේශ

27 සහ 28 වගන්ති අවලංගු කර ඒවා පහත පරිදි ඒකාබද්ධ විධිවිධානයකින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම:

"විවාහයක පාර්ශව කරුවෙකු වන ඕනෑම කෙනෙකුට එය විසුරුවා හැරීම සඳහා අධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කළ හැකි ය. කිසිදු වාරිතෘතුවක් හෝ නිකාය පදනම් කරගත් පිළිවෙතක් නොතකා, හේතු, ක්‍රියා පටිපාටි සහ සාක්ෂි අවශ්‍යතාවන් කලත්‍රයන් දෙදෙනාට ම සමානව අදාළ වේ."

"නැවත එක් විය නොහැකි ලෙස විවාහය බිඳවැටීම" හඳුන්වා දීම

දික්කසාද වීමට ඇති ප්‍රධාන ම හේතුව ලෙස මෙය දැක්විය යුතු ය.

සාක්ෂිමය නිර්දේශ

- කාන්තාවකගේ දිවුරුම් ප්‍රකාශය සහ වෛද්‍ය සාක්ෂි අපයෝජනය පිළිබඳ මූලික සාක්ෂි ලෙස සැලකිය යුතු ය.
- ඇයගේ වාචික සාක්ෂියට වෙනත් සාක්ෂි හා සමාන බරක් තිබිය යුතු ය.
- චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ භාරය ස්වාමිපුරුෂයා වෙත පැවරිය යුතු ය.

අවසාන අධිකරණ නියෝගයට පෙර මූල්‍ය ආරක්ෂණ

මූල්‍යමය වගකීමකින් තොරව වෛවාහික කාලාන්තරයේ අත්හැරීම වැළැක්වීම සඳහා, විවාහය විසුරුවා හැරීමේ අධිකරණ නියෝගය පහත කරුණු සපුරන තෙක් ලබා නොදිය යුතු ය:

- මහරු ලබාදීමේ වගකීම් සපුරා තිබීම;
- දේපළ බෙදී යෑමේ නියෝග නිකුත් කර තිබීම;
- දරුවන්ගේ භාරකාරත්වය සහ නඩත්තු ගෙවීම් කටයුතු පිළිබඳ තීරණ ගෙන තිබීම.

අන්‍යෝන්‍ය කැමැත්ත පිළිගැනීම (මුහාරත්)

වෛවාහික පාර්ශවයන් විසින් ඒකාබද්ධව විවාහය විසුරුවා හැරීමේ ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කරන විට, දිස්ත්‍රික් අධිකරණය විසින් අධිකරණ ක්‍රියාවලියකින් තොරව දින 30ක් ඇතුළත දික්කසාදය ලබා දිය යුතු ය.

5. ක්වාසි ක්‍රමය අහෝසි කිරීම සහ අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණය

දැනට පවතින ක්වාසි ක්‍රමය තුළ වෘත්තීය සුදුසුකම්, වගවීම, යටිතල පහසුකම් සහ අභියාචනා ක්‍රියාවලියේ විශ්වසනීයත්වය ඇතුළු ව්‍යුහාත්මක ආරක්ෂණ ක්‍රම නොමැත. කාන්තාවන්ට යුක්තිය සඳහා ආරක්ෂිත සහ ගෞරවනීය ප්‍රවේශයක් ලබා දීමට එය අපොහොසත් වී ඇත.

එම නිසා මෙම කොමිෂන් සභාව විසින් පහත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරයි:

- ක්වාසි ක්‍රමය අහෝසි කිරීම.
- විශේෂිත පවුල් අධිකරණ පද්ධතියක් ස්ථාපිත කරන තෙක් සියලු ම මුස්ලිම් විවාහ කටයුතු දිස්ත්‍රික් අධිකරණයට මාරු කිරීම.
- මතභේදයට තුඩු නොදුන් පැමිණිලි සමථයකට පත් කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික් අධිකරණය තුළ සමථකරණ ඒකකයක් පිහිටුවීම.

කිසියම් අතුරු ව්‍යුහයක් ඉතිරිව තිබේ නම්, ක්වාසිවරුන්, ක්වාසි මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින්, තක්සේරුකරුවන් සහ රෙජිස්ට්‍රාර්වරුන් යන තනතුරුවලට පත් කිරීමට කාන්තාවන්ට හැකියාව ලබා දිය යුතු ය. කාන්තාවන් එම තනතුරුවලට පත් කිරීම තහනම් කිරීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12(1) සහ 12(2) වගන්ති උල්ලංඝනය කරයි.

6. නඩත්තු ගෙවීම බලාත්මක කිරීම

වර්තමානයේ දී, මෙය බලාත්මක කිරීම සඳහා ක්වාසි අධිකරණවලින් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ වෙත යොමු කිරීමක් අවශ්‍ය වන අතර, එමඟින් ප්‍රමාදයන් ඇති වේ.

මෙම කොමිෂන් සභාව විසින් පහත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරයි:

- සියලු ම නඩත්තු පිළිබඳ අධිකරණ බලය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ වෙත (හෝ ඒකාබද්ධ පද්ධතියක් යටතේ දිස්ත්‍රික්/පවුල් අධිකරණ) සෘජුවම මාරු කිරීම.
- ප්‍රමිතිගත සාක්ෂි ක්‍රියා පටිපාටියක් නිර්මාණය කිරීම.
- කාලානුරූපී බලාත්මක කිරීමේ යාන්ත්‍රණ ඇති කිරීම.
- දරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවලට ප්‍රමුඛත්වය දෙමින් සුභසාධනයට සංවේදී ව මූල්‍ය තක්සේරු සිදු කිරීම.

7. MMDA තුළින් ඉවත් වීමේ අයිතිය

සාමාන්‍ය නීතිය තෝරා ගැනීමට හැකි උඩරට සිංහලයන් මෙන් නොව, දැනට පවතින තත්ත්වය යටතේ මුස්ලිම් පුරවැසියන් MMDA පනතට අනිවාර්යයෙන් අයත් වන අතර සාමාන්‍ය විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ ආඥා පනත (MRO) හරහා විවාහ වීමට ඔවුන්ට හැකියාවක් නොමැත.

මෙම අනිවාර්ය කිරීම ආගම මත පමණක් පදනම් වූ අසාධන සැලකීමක් ලෙස සැලකිය හැකි ය. කොමිෂන් සභාව විසින් පහත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරයි:

- මුස්ලිම් පුරවැසියන්ට සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ විවාහ වීමට සහ දික්කසාද වීමට ඔවුන් කැමති නම් අවසර දීම සඳහා විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ ආඥා පනත සංශෝධනය කිරීම.
- තම විවාහය පාලනය වන නීති රාමුව තෝරා ගැනීමට පුද්ගලයෙකුට ඇති ව්‍යවස්ථාපිත අයිතිය පිළිගැනීම.

වෙනස්කොට සැලකීම් සිදු කරන පිළිවෙත්වලට ඉඩ සලසන ක්‍රමයක් යටතේ කිසිදු පුරවැසියෙකුට විවාහ වීමට බල නොකළ යුතුය.

නිගමනය

MMDA ප්‍රතිසංස්කරණය සිදු කිරීම ව්‍යවස්ථාමය බැඳීමක් සහ සද්චාරාත්මක අවශ්‍යතාවයකි. මෙම නිර්දේශ තුළින් පහත දෑ අපේක්ෂා කෙරෙයි:

- දරුවන් හානිවලින් ආරක්ෂා කරගැනීම;
- නීතිය ඉදිරියේ සමානාත්මතාවය සහතික කිරීම;
- කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම්, ස්වාධීනත්වය සහ ගෞරවය සහතික කිරීම;
- අධිකරණ අධීක්ෂණය පාලනය වෘත්තීයකරණය කිරීම;
- මුස්ලිම් කාන්තාවන් මුහුණ දෙන මූල්‍යමය අත්හැර යෑම් වැළැක්වීම;
- මුස්ලිම් විවාහ නීතියේ පරිපාලනය කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය නැවත ඇති කිරීම.

සියලු ම පුද්ගලික නීති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ රාමුවට අනුකූලව ක්‍රියාත්මක වන බවටත්, ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම පුරවැසියෙකුගේ ම මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන බවටත්, 2024 අංක 37 දරන කාන්තා සවිබල ගැන්වීමේ පනත යටතේ සහතික කර ඇති කාන්තා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන බවටත් රාජ්‍යය සහතික විය යුතු ය.